



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Adam Rizaldy, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 24 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kompleks Mappaodang No.132 kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagaimana termuat dalam Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2025, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Sutriyono, S.H., M.H., dan Kawan-kawan

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Sutriyono, S.H., M.H. & Partners yang beralamat pada Jalan Tamanggapa Raya 3 Lr 3 Kel Bangkala, Kec Manggala, Kota Makassar, HP. 0852-9994-9865, Email. onosutriyono828@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

PT. Word Innovative Telecommunicatoin beralamat di Jl. Bulukunyi No.12, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Antonius Eliseus Rasi Wangge, S.S., S.H., M.H., CLA., CTL., CCL** dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Januari 2026 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut :

- Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berpakara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Januari 2026 dilampiri surat anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada tanggal 05 Januari 2026 dalam Register Nomor 1 Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mks, dan selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik melalui e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 1 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik; telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PT. Word Innovative Telecommunicatoin adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Distributor Elektronik khususnya dalam produksi dan pemasaran Smartphone.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja Tetap (PKWTT) Pada PT. Word Innovative Telecommunicatoin Yang Berada Di Makassar dengan status Sebagai Pekerja dan menerima upah dengan rincian sebagai berikut:
Adam Rizaldy, status Sebagai Pekerja yang Telah bekerja selama 9 Tahun 11 Bulan (masuk pada 28 Maret 2014 – Tahun 2024) dengan upah Rp. 3.521.052,-, dengan posisi Jabatan sebagai Promotor.
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini menolak dan tidak terima dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Oleh Tergugat, sebab Pemutusan Hubungan kerja tersebut Penuh dengan Tipu Muslihat dimana, penggugat diberikan sebuah surat pengunduran Diri yang telah dibuat oleh Pihak Manajemen Perusahaan yang kemudian Surat Tersebut diberikan Kepada penggugat Untuk ditanda Tanggani;
4. Bahwa Pihak Manajemen Perusahaan Tergugat Membuat dan melakukan Tipu Muslihat Kepada Penggugat dengan mengiming-imingi Penggugat dengan cara menyatakan akan emperkerjakan Penggugat kembali sebagai Promotor Training, serta akan dibantu dalam Tahap pencairan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Bahwa tidak hanya itu saja, Tergugat juga telah memberikan Surat kepada Penggugat untuk di tanda Tanggani Tanpa Mengizinkan Penggugat Untuk membaca ISI dari surat Tersebut, Kemudian dari pada tersebut Salinan Dari surat Tersebut Pihak Pekerja atau Penggugat Juga tidak diberikan;
6. Bahwa Penggugat Bertanya-tanya surat apa yang diberikan Oleh Pihak Tergugat Tersebut, sebab untuk melihat isi dan membaca surat Tersebut Penggugat tidak diizinkan;
7. Bahwa sangat jelas terlihat tergugat membuat sebuah perbuatan itikad tidak baik dengan cara mengelabui Penggugat Untuk menanda tangani sebuah Surat – Surat yang dia tidak ketahui Isi dari surat tersebut;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat Yang membuat Surat pengunduran Diri yang kemudian Memberikan surat tersebut Kepada Penggugat adalah sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, dimana Hal tersebut sangat jelas memperlihatkan bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencoba Mengakhiri Hubungan kerja dengan Penggugat Tanpa Memberikan Hak-hak Normatif Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang penghargaan Masa kerja, Uang Pengantian Hak.

9. Bahwa Penggugat Menolak surat Pengunduran Diri Yang menjadi dasar Pihak Tergugat Mengakhiri Hubungan kerja dengan penggugat sebab Surat Pengunduran diri Tersebut dibuat dan diketik LANGSUNG Oleh Pihak Manajemen Perusahaan Yang kemudian diberikan Kepada Penggugat Untuk dipaksa Menanda tangani dengan IMING-IMINGAN SEPERTI YANG TELAH KAMI TERANGKAN PADA POIN 3 DAN 4 Diatas.
10. Bahwa jika melihat ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Klester Ketenagakerjaan Pasal 154 A Ayat (1) Huruf I, sangat jelas Telah menerangkan Bahwa Pekerja/Buruh Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri dan Harus memenuhi syarat;
 - Mengajukan Permohonan Pengunduran Diri secara Tertulis selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum Tanggal Mulainya Pengunduran Diri;
 - Tidak terikat dalam ikatan dinas dan,
 - Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
11. Bahwa dengan penjelasan diatas maka Surat pengunduran Diri yang dibuat oleh Tergugat tersebut Harus Batal Demi Hukum dikarenakan surat tersebut dibuat dan diketik oleh Manajemen perusahaan Tergugat secara langsung dan bukan atas Permintaan penggugat, dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat menyampaikan Fakta Yang ada, dimana Tergugat memaksakan kehendaknya untuk membuat Penggugat mengundurkan diri, agar Penggugat Tidak mendapatkan Hak-hak Normatifnya berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja, dan Uang Pengantian Hak, hal ini terlihat jelas dengan Pembuatan Surat Pengunduran diri yang dibuat oleh pihak manajemen Perusahaan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang sampai saat ini menginginkan agar dirinya dapat bekerja kembali seperti sedia kala, Namun Pihak Tergugat tidak memberikan Ruang Kepada Penggugat untuk dapat masuk bekerja kembali;
14. Penggugat Bertanya-tanya apa yang menjadi kesalahan dirinya sehingga dirinya harus di perlakukan seperti ini, dimana dirinya seakan-akan dibuat

Halaman 3 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



untuk berhenti bekerja dengan dalil Mengundurkan diri tanpa melakukan kesalahan Apapun;

15. Bahwa Penggugat dalam Hal ini SETUJU dan sepakat dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Yang dimana berdasarkan SELURUH bukti Fakta-fakta dan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Klester Ketenagakerjaan Pasal 154 A Ayat (1) Huruf I, sangat jelas Telah menerangkan Bahwa Pekerja/Buruh Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri, sehingga sudah sepatutnya jika Penggugat di pekerjakan kembali sebab Surat Pengundurun diri yang dibuat oleh Tergugat telah CACAT SECARA HUKUM ATAU BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN;
16. Bahwa terhadap dasar keputusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat tidak menerima pertimbangan tersebut, sebab Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak pernah melakukan sebuah kesalahan yang membuat perusahaan menjadi Rugi;
17. Bahwa berdasarkan kesimpulan Pihak Mediator sangat jelas diterangkan terkait Penggugat Berhak Untuk dipekerjakan kembali sebab Surat Pengunduruan diri dibuat Oleh Tergugat dan bukan dari Pihak Penggugat yang membuat surat tersebut sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Klester Ketenagakerjaan Pasal 154 A Ayat (1) Huruf I, dimana sangat jelas Telah menerangkan Bahwa Pekerja/Buruh Mengundurkan Diri Atas Kemauan sendiri dan bukan karena dibuatkan surat oleh pihak Manajemen Perusahaan atau pihak lain;
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum serta Kesimpulan yang diberikan Mediator maka Penggugat dalam hal ini meminta agar diberikan Upah Proses Dalam proses perselisihan Hubungan Industrial Ini sebab berdasarkan Anjuran dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Tergugat Diperintahkan Untuk Mempekerjakan Kembali Saudara Penggugat.
19. Bahwa selama Proses Perseilisian Hubungan industrial berlangsung Pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi melaksanakan Kewajibannya sebagai pekerja dikarenakan dirinya telah di PHK sepihak yang bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan dan sudah tidak dapat masuk bekerja;
20. Bahwa akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat Pihak Penggugat tidak dapat melaksanakan sebuah Pekerjaan dan tidak mendapatkan UPAH, dan oleh

Halaman 4 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut maka wajar dan berkesesuaian dengan aturan Undang-undang yang ada dan berlaku jika PENGUGAT mendapatkan UPAH PROSES selama Proses Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Berlangsung.

21. Bahwa adapun dasar Permohonan Penggugat atas UPAH PROSES tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasar kesesuaian dengan *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011 pada intinya menyatakan sebagai berikut :*

"Pasal 155 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 sebagai ketentuan yang mengharuskan pengusaha membayar upah proses dalam masa proses perselisihan hubungan industrial berlangsung sampai dengan berkekuatan hukum tetap."

22. Bahwa tidak hanya itu saja yang menjadi dasar Penggugat atas Permintaan UPAH PROSES atas Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang saat ini berlangsung tetapi juga berdasarkan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015,

23. Bahwa Penggugat Juga Meminta Upah Proses dengan Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, terkait Ketenagakerjaan di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A. Yang telah menerangkan perihal Upah Proses yang dimana diberikan kepada pekerja selama Proses Perselisihan,

24. Kemudian Penggugat Juga Mengacu Pada Putusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor [1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#),
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor [679 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#),
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor [336 K/Pdt.Sus/2009](#),
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor [1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#),
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor [1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#),
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor [652 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#),
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor [573 K/Pdt.Sus-PHI/2017](#), dan
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor [612K/Pdt.Sus-PHI/2024](#)

25. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pada poin 20 sampai 24 diatas maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Menerima dan mengabulkan Permohon Upah Proses Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut:

- a. Upah Proses Saudara Penggugat Adam Rizaldy

Rp. 3.521.052,- x 6 Bulan Upah = Rp. 21.126.000,-

Halaman 5 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu tiga ratus dua belas rupiah.

26. Bahwa sesuai dengan Isi Anjuran Nomor : 282/Disnaker/565/I/2025 Tertanggal 23 Januari 2025 yang telah dikeluarkan oleh Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar berdasarkan Pertimbangan Hukum yang telah sesuai dengan Fakta Hukum Yang terjadi maka kami Mediator Mengajukan sebagai berikut;

I. Agar pihak perusahaan PT. Word Innovative Telecommunication Memanggil Pekerja atas nama Sdr. Adam Rizaldy untuk bekerja Kembali sesuai jabatan sebelumnya.

II. Agar pihak Pekerja (Sdr.Adam Rizaldy) memenuhi panggilan yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Word Innovative Telecommunication pada point 1 (satu) diatas.

III. Agar kedua belah Pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat Anjuran Ini.

IV. Dalam Hal anjuran tertulis ini ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

27. Bahwa Sampai dengan saat ini pihak Tergugat tidak melakukan pemanggilan masuk kerja kepada Penggugat sesuai dengan isi anjuran poin 26 diatas, dan karena pihak Tergugat merupakan Pihak Yang menolak isi anjuran seharusnya pihak Tergugat yang mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Negeri Makassar, Namun sampai detik ini Pihak Tergugat (Perusahaan) Tidak mengajukan Gugatan PHI.

28. Bahwa dengan Tidak adanya Kejelasan yang diberikan Oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat yang sampai detik Ini tidak mengajukan Gugatan Atas Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang terjadi, membuat Penggugat (Pekerja) mengajukan Gugatan Untuk mendapatkan Hak nya sesuai dengan Aturan Hukum Undang-undang Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2023 Bab IV Klester Ketenagakerjaan dan atau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yakni Untuk dapat bekerja Kembali Berdasarkan Anjuran yang telah ada.

Halaman 6 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa agar Tergugat Tidak melakukan sebuah tindakan yang akan menghambat terlaksananya Putusan maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Kiranya mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta) Untuk setiap seminggu secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna, meskipun ada upaya hukum baik Kasasi, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad)
30. Berdasarkan seluruh penjelasan pada poin-poin diatas maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa perkara A quo ini agar kiranya dapat mengabulkan dan menerima Permohonan Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan Hormat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A khusus, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan Dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.
3. Memutuskan dan Memerintahkan Tergugat Untuk Menjalankan Anjuran 282/Disnaker/565/II/2025 Tertanggal 23 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dengan bunyi anjuran sebagai berikut;
 - I. Agar pihak perusahaan PT. Word Innovative Telecommunication Memanggil Pekerja atas nama Sdr. Adam Rizaldy untuk bekerja Kembali sesuai jabatan sebelumnya.
 - II. Agar pihak Pekerja (Sdr.Adam Rizaldy) memenuhi panggilan yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Word Innovative Telecommunication pada point 1 (satu) diatas.
 - III. Agar kedua belah Pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat Anjuran Ini.
 - IV. Dalam Hal anjuran tertulis ini ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 7 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Memutus dan Mewajibkan Tergugat untuk memberikan Hak UPAH PROSES Kepada Penggugat dengan dasar Anjuran Dinas Tenaga Kerja yang menganjurkan Pihak tergugat memanggil kembali Penggugat untuk bekerja seperti sedia kala;
5. Mengabulkan dan mewajibkan Tergugat untuk Membayar UPAH PROSES kepada Penggugat selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, terkait Ketenagakerjaan di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A, *Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU No 13 Tahun 2003* yang berlaku serta Berdasarkan SEMA NO.5 TAHUN 2015, serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 612K/Pdt.Sus-PHI/2024, terhitung sejak dimulainya proses perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung yakni sebagai berikut;

A. Upah Proses Saudara Penggugat Adam Rizaldy

Rp. 3.521.052,- x 6 Bulan Upah = Rp. 21.126.000,-

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu tiga ratus dua belas rupiah.

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik Kasasi, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Untuk setiap seminggu secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut atas nama **Sutriyono, S.H., M.H.** kuasa Penggugat dan **Antonius Eliseus Rasi Wangge, S.S., S.H., M.H., CLA., CTL., CCL** kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154R.Bg akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2024 telah terjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 10/HRD-MAKASSAR/PKWT/VII/2023 dengan jangka waktu yang berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak 12 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2024 yang berposisi sebagai Promotor;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penggugat mengajukan pengunduran diri terhitung efektif sejak tanggal 01 Maret 2024, dan atas pengunduran diri tersebut, Tergugat telah menerima dan menyetujui;
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Penggugat menghubungi Sdr. Ariesta Tanring selaku HRD dari Tergugat melalui *chat WhatsApp* untuk meminta agar dikirimkan Surat Keterangan Kerja (*paklaring*) milik Penggugat; dan pada hari yang sama yaitu Senin, 18 Maret 2024, Surat Keterangan Kerja tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan pencairan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, telah dilakukan Bipartit sebanyak dua kali antara Penggugat dan Tergugat. Bipartit ini diadakan atas permintaan Penggugat. Penggugat menuntut

Halaman 9 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



haknya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta tuntutan untuk dipekerjakan kembali. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa hubungan kerja yang berakhir karena alasan pengunduran diri mendapatkan hak atas Uang Pisah berdasarkan Peraturan Perusahaan Periode 2023-2025 pada Pasal 42 ayat 7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Namun Penggugat menolak.

5. Bahwa selanjutnya penyelesaian sengketa dilanjutkan ditahap mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dengan agenda klarifikasi pada tanggal 06 November 2024 dan panggilan mediasi sebanyak dua kali pada tanggal 08 November 2024 dan 25 November 2024.;
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mengeluarkan Anjuran Tertulis untuk penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat yang inti anjurannya adalah meminta Tergugat agar memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sesuai jabatan sebelumnya;
7. Bahwa atas Anjuran tersebut Tergugat kemudian menyatakan menolak isi anjuran tersebut dengan Surat Tanggapan atas Anjuran tertanggal 21 Maret 2025 dengan alasan bahwa Penggugat telah menandatangani pengunduran diri sehingga telah berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.

II. JAWABAN ATAS POKOK PERKARA:

Hal-hal atau butir-butir dalam Gugatan a-quo yang tidak secara tegas diberikan jawaban atau tanggapannya pada Jawaban/Tanggapan Dalam Pokok Perkara bukan berarti TERGUGAT menyetujuinya, melainkan menurut TERGUGAT hal-hal atau butir-butir dalam Gugatan a-quo dianggap tidak relevan untuk ditanggapi.

1. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Dalil Tipu Muslihat dan Adanya Paksaan Pengunduran Diri

Bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dikarenakan dalil yang disampaikan oleh Penggugat hanya bersifat asumsi belaka tanpa uraian fakta konkret mengenai adanya unsur paksaan atau penipuan dalam proses pengunduran diri tersebut. Meskipun Penggugat mendalilkan adanya "tipu muslihat" dan "iming-iming", namun secara materiil Penggugat terbukti tidak mampu menguraikan secara rinci maupun spesifik mengenai subjek, waktu, dan lokasi terjadinya tindakan intimidasi yang dituduhkan, sehingga

Halaman 10 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



dalil tersebut menjadi kabur dan tidak berdasar. Secara hukum, dalil mengenai paksaan tanda tangan tersebut gugur dengan sendirinya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tekanan fisik maupun psikis yang luar biasa yang dapat menghilangkan kehendak bebasnya pada saat menandatangani Surat Pengunduran terganggal 20 Februari 2024 tersebut secara sadar. Berdasarkan asas "*Actori Incumbit Onus Probandi*" yaitu beban pembuktian atas adanya cacat kehendak akibat paksaan atau penipuan berada sepenuhnya pada pundak Penggugat, namun pada faktanya Penggugat hanya menyampaikan narasi tanpa didukung bukti permulaan yang sah. Oleh karena gugatan ini hanya didasarkan pada dalil-dalil kosong yang tidak berpijak pada fakta hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tergugat Secara Sadar dan Tanpa Paksaan, Atas Kemauan Sendiri Dalam Menandatangani Surat Pengunduran Diri.

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 & 12 yang menyatakan adanya paksaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri. Faktanya, Surat Pengunduran Diri tersebut merupakan kemauan dari Penggugat tanpa adanya paksaan dari pihak Tergugat, dimana Penggugat secara sadar mengisi kolom-kolom identitas, tanggal efektif pengunduran diri, hingga alasan pengunduran diri dalam surat tersebut. Tindakan menulis tangan data diri secara detail merupakan bukti bahwa tidak ada paksaan fisik maupun psikologis saat dokumen tersebut diisi dan ditandatangani.

3. Keabsahan Pengunduran Diri Penggugat Berdasarkan Ketentuan Normatif Undang-Undang Ketenagakerjaan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan pengunduran diri tersebut tidak sah karena pada faktanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi seluruh kualifikasi yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang tertulis:

"Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

(1) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



(2) tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

(3) tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;"

Secara hukum, pengunduran diri merupakan hak prerogatif pekerja yang bersifat tindakan sepihak, sehingga pada saat surat pengunduran diri tersebut ditandatangani dan diserahkan secara sadar oleh Penggugat kepada Tergugat, maka secara seketika telah terjadi putusannya hubungan kerja demi hukum. Dengan terpenuhinya syarat pengunduran diri secara sukarela tersebut, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir secara sah.

4. Tuntutan Upah Proses Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa Tergugat menolak tegas tuntutan Upah Proses Penggugat. Secara yuridis, Upah Proses hanya dapat dikabulkan dalam perselisihan PHK sepihak oleh Pengusaha, sedangkan dalam perkara *a quo*, hubungan kerja berakhir karena pengunduran diri atas kemauan sendiri. Surat Pengunduran Diri dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, sehingga demi hukum tidak ada objek perselisihan PHK yang mendasari kewajiban pembayaran upah proses.

Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak atas Upah Proses, melainkan hanya berhak atas Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Uang Pisah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang Penggantian Hak sebesar Nihil
- b. Uang Pisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang nominalnya diatur dalam Peraturan Perusahaan Penggugat.

Hal ini menegaskan bahwa karena hubungan kerja berakhir atas kehendak pekerja (dengan alasan Pengunduran Diri), maka tidak ada kewajiban pengusaha membayar upah proses. Dengan demikian, tuntutan Penggugat mengenai Upah Proses sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum.

5. Penolakan Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Berdasarkan Kompetensi Absolut

Halaman 12 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menolak tuntutan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000 per minggu. Secara hukum, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus dengan kompetensi terbatas yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Dwangsom* merupakan lembaga hukum perdata umum yang tidak dikenal sebagai hak normatif pekerja dalam rezim UU Ketenagakerjaan. Penerapan *dwangsom* dalam perkara PHI yang bersifat moneter juga bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan No. 791 K/Sip/1972) yang menyatakan bahwa uang paksa tidak dapat diterapkan pada putusan yang menghukum orang untuk membayar sejumlah uang.

BERDASAKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A-QUO YANG MULIA, BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:

JAWABAN ATAS POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengunduran Penggugat tertanggal 20 Februari 2024 Mengikat dan Sah Secara Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Februari 2026 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2026, sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 adalah fotocopy dari screen shoot, adapun bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Berita Acara Perundingan Pertama, Tanggal 20 November 2024, diberi Tanda P-1;

Halaman 13 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Berita Acara Perundingan Kedua, Tanggal 29 November 2024, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Berita Acara Perundingan Kedua, Tanggal 5 Desember 2024, diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, Nomor 014/SKK-WIT/MAKASSAR/III/2024, Tanggal 04 Maret 2024, diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy screen shoot Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan atas nama Adam Rizaldy, diberi Tanda P-5;
6. Fotocopy Rekening Koran Tabungan Bank BCA atas nama Adam Rizaldy, Nomor Rekening 7970482789, diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, diberi Tanda P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Risalah, Tanggal 17 Oktober 2024, diberi Tanda P-8;
9. Fotocopy Slip Gaji Penggugat bulan Desember 2023, diberi Tanda P-9;
10. Fotocopy Slip Gaji Penggugat tahun 2024 bulan Januari, diberi Tanda P-10;
11. Fotocopy Slip Gaji Penggugat tahun 2024 bulan Februari, diberi Tanda P-11;

Menimbang, bahwa bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-5 B yang telah dibubuhi materai cukup, dan ternyata T-1, T-2, T- 4, T-5A dan T-5B setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 adalah fotocopy dari screen shoot, adapun bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 10/HRD-MAKASSAR/PKWT/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023, diberi Tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pengunduran Diri, tanggal 20 Februari 2024, diberi Tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti Chat Permintaan Surat Keterangan Kerja (Paklaring) Untuk Klaim Pencairan BPJS, diberi Tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja Nomor: 001/SKK-WIT/MAKASSAR/IV/2024 tanggal 04 April 2024, diberi Tanda T-4;

Halaman 14 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy PERATURAN PERUSAHAAN PT WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION 2023-2025 (PP), diberi Tanda T- 5 A;
6. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.000.230627/B/XII/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT World Innovative Telecommunication (Periode 2023 – 2025), diberi Tanda T-5 B;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi Ari Manggala Poetra

- Kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Sehubungan dengan masalah pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon;
- Saya mengetahuinya karena dulu saya yang menangani masalah tersebut pada saat saya masih bekerja di PT. Word Innovative Telecommunication;
- Saya sebagai Kepala HRD di PT. Word Innovative Telecommunication;
- Penggugat mengajukan pengunduran diri;
- Surat pengunduran diri tersebut di kirim ke kantor pusat di Jakarta tetapi pengunduran diri Penggugat langsung di setuju oleh kantor cabang tanpa menunggu persetujuan dari kantor pusat;
- Penggugat tidak dapat pesangon karena mengundurkan diri, tetapi hanya mendapat uang pisah;
- Penggugat mengundurkan diri karena tidak mencapai target penjualan Handphone;
- Penggugat mulai kerja sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Penggugat sebagai penjual handphone (Marketing);
- Saya ikut pada saat Bipartit (penyelesaian perselisihan pekerja) dan mediasi antara Penggugat dan Perusahaan;
- Penggugat minta agar dipekerjakan kembali di Perusahaan dan meminta pesangon;
- Ada diatur uang pisah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Belum diterima oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



- Penggugat tidak pernah diberikan salinan kontrak tapi dibaca oleh pekerja;
- Saya hanya buat draft nya saja dan Penggugat tinggal menandatangani;
- Penggugat tidak bekerja di Perusahaan tetapi di Toko penjualan Handphone sebagai Frontliner;
- Saya bertanda tangan di risalah mediasi karena saya hadir saat mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 05 Mei 2026;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah terkait permasalahan Perselisihan Hak dan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Pengugat dan Tergugat. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati proses pembuktian dalam persidangan serta berdasar pada fakta-fakta hukum maka ditemukan fakta bahwa Penggugat menjabat sebagai marketing pada PT. Word Innovative Telecommunicatoin yang berada di Makassar, yang tugas dan tanggung jawab sebagai penjual handphone dengan upah terakhir Rp. 3.521.052,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh dua rupiah) sebagaimana bukti surat P-10 (Fotocopy Slip Gaji Penggugat tahun 2024 bulan Januari) dan bukti surat P-11 (Fotocopy Slip Gaji Penggugat tahun 2024 bulan Februari).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan Tahun 2024 ± 9 tahun 11 bulan tahun pada PT. Word Innovative Telecommunicatoin yang berada di Makassar dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Halaman 16 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan. Kerja hubungan kerja, mengenai status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak adanya hubungan kerja. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Tergugat Ari Manggala Poetra yang memberikan kesaksian *"Penggugat mulai kerja sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun"*, serta berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat bekerja sebagai marketing pada PT. Word Innovative Telecommunicatoin yang berada di Makassar, yang tugas dan tanggung jawab sebagai penjual handphone adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap bukan bersifat sementara dan/atau pekerjaan dengan pengembangan produk baru serta merupakan *core business* utama pada PT. Word Innovative Telecommunicatoin (Tergugat) yakni distributor elektronik khususnya dalam produksi dan pemasaran smartphone sehingga Majelis Hakim berpendapat tentang status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan oleh penuh dengan tipu muslihat dimana, penggugat diberikan sebuah surat pengunduran diri yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan yang kemudian surat tersebut diberikan kepada penggugat untuk ditanda tangani serta dengan mengiming-imingi Penggugat dengan cara menyatakan akan mempekerjakan Penggugat kembali sebagai promotor training, serta akan dibantu dalam tahap pencairan BPJS ketenagakerjaan Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan dan mencermati fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan dasar Penggugat telah melakukan pengunduran diri tanggal 20 Februari 2024 atas keinginan Penggugat namun Penggugat menganggap bahwa surat pengunduran diri tersebut dibuat dengan tipu muslihat dan paksaan. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 A Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Halaman 17 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



serta Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan bahwa ketentuan atau tata cara pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri terlebih dahulu memenuhi syarat pengajuan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terkait dalam ikatan dinas dan tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai mengundurkan diri. Dan relevan dengan bukti surat T-5A (Pasal 39 angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tentang Peraturan Perusahaan TT. WORLD INNOVATIVE TEIECOMMUNICATION);

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan terjadi karena alasan mengundurkan diri sebagaimana terlampir dalam bukti surat T-2 (Fotocopy Surat Pengunduran Diri, tanggal 20 Februari 2024) seharusnya memiliki penerapan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja hubungan kerja sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya memintah untuk menjalankan Anjuran 282/Disnaker/565/II/2025 Tertanggal 23 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebagaimana bukti surat P-7 (Fotocopy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar). Bahwa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu ikatan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha sebagaimana ketentuan pasal 151 Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menegaskan bahwa pemutusan hubungan Kerja (PHK) sedapat mungkin dihindari dan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa perundingan (bipartit) atau mekanisme hukum yang sah. Bahwa terhadap permasalahan *aquo* antara Penggugat dengan

Halaman 18 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berujung pada ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta memperhatikan dengan cermat pembuktian masing-masing para pihak maupun fakta-fakta hukum dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maka hal tersebut berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat berhak terhadap hak-hak normatif berupa pesangon sebagai berikut;

- Penggugat masa kerja 9 tahun 11 bulan
 - Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.521.052,- = \text{Rp. } 31.689.468,-$
(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)
 - UPMK $4 \times \text{Rp. } 3.521.052,- = \text{Rp. } 14.084.208,-$
(empat belas juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Total = Rp. 45.773.676**
(empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai upah proses yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang terhitung sejak dimulainya proses perselisihan hubungan Industrial berlangsung. Bahwa prinsip pemberian upah terhadap pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlandaskan asas hukum *work no pay* atau upah tidak dibayarkan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan sehingga Majelis Hakim beralasan hukum Petitum Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606a Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman uang paksa hanya dapat dijatuhkan apabila putusan Hakim bukan berupa membayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa sangat beralasan hukum Petitum Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Petitum Penggugat pada pokoknya menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi atas perkara ini (*Exacutie Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya kasasi ataupun ada perlawanan atas putusan dalam perkara aquo (*uitvoerbaar bij voorraad*) bertentangan dengan Ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, Pasal 191 Ayat (1) RBg dan SEMA (surat edaran Mahkamah Agung RI) No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional jo. SEMA NO.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberi kewenangan kepada Hakim untuk menyatakan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, namun demikian ada batasan dan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, oleh karenanya berdasarkan hukum Petitum Penggugat pada point 8 (delapan) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil gugatan dan petitum Penggugat sebelumnya mengenai pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara ini, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang- Undang RI Nomor 6 tahun 2023

Halaman 20 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon berdasarkan Pasal 40 Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat masa kerja 9 tahun 11 bulan
 - Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.521.052,- = \text{Rp. } 31.689.468,-$
(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)
 - UPMK $4 \times \text{Rp. } 3.521.052,- = \text{Rp. } 14.084.208,-$
(empat belas juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

Total = Rp. 45.773.676
(empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, oleh kami TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDI PRIBADI RAHIM, S.E., dan SIBALI, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2026** dengan dibantu oleh ERNA HARUN, S.H., sebagai

Halaman 21 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S I B A L I, S.E. S.H. M.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

ABDI PRIBADI RAHIM, S.E.

Panitera Pengganti,

ERNA HARUN, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. - |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : Rp. - |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 28.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. - |
| 6. PS | : Rp. - |
| 7. Sita | : Rp. - |
| 8. Redaksi | : Rp. - |
| 9. Materai | : Rp. 10.000,- |

Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mks